МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 06 дугаар сарын 09 № 01/31 Улаанбаатар хот

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Д.АЮУРБУНЬ ТАНАА

Комиссоос Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын хүний эрхийн гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтийг үнэлэх, хяналт шалгалт хийх, олон нийтэд хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, эрх, эрх чөлөө зөрчсөн талаарх өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудын хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалт хийх, Комиссын үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчлах цогц үйл ажиллагаа болох Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээг 2025 оны 04 дүгээр сарын 24, 25-ны өдрүүдэд Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд зохион байгуулсан.

Нээлттэй өдрийн хүрээнд тус сумын удирдлага болон үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллагын удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга зам, хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаар санал солилцож, хэлэлцүүлэг өрнүүлж, төрийн албан хаагчдад “Хүний эрхэд суурилсан хандлага” сэдэвт сургалт зохион байгуулсан. Түүнчлэн Сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, нөхцөл байдалтай танилцаж, “Бор-Өндөр” уулын баяжуулах үйлдвэр, Ерөнхий боловсролын сургуулийн Дотуур байранд удирдамжтай хяналт шалгалт хийж, ахлах ангийн сурагчдын төлөөллийг оролцуулан хүний эрхийн талаарх кино хэлэлцүүлэг өрнүүлж, иргэд, олон нийтийн төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулж санал хүсэлтийг нь сонсох, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, гомдлыг хүлээн авах зэрэг арга хэмжээг тус тус зохион байгуулсан.

Дээрх арга хэмжээний үеэр гарсан санал, хүсэлт, хяналт шалгалт, хүний эрхийн нөхцөл байдалд хийсэн дүгнэлтэд үндэслэн цаашид хүний эрхийн аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бодлогын түвшинд анхаарч ажиллах шаардлагатай дараах нөхцөл байдал байна. Үүнд:

1. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.6 дахь заалтад “аймгийн хүний нөөцийн бодлогын төлөвлөлт, хөтөлбөр” гэж аймгийн чиг үүргийг хуульчилсан. Бор-Өндөр сум нь Үндэсний статистикийн хорооны мэдээллээр 8,810 хүн амтай байх боловч албан бус тоогоор 14,000 хүн ам оршин сууж байна. Үүнээс улбаалан сум дундын Шүүх, Прокурор, Цагдаа, Онцгой байдал, Эмнэлэг болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн ачаалал эрс нэмэгдэж, хүний нөөцийн хувьд дутагдалтай байна. Тухайлбал, ерөнхий боловсролын 2 сургуульд 2,400 орчим хүүхэд суралцаж анги дүүргэлт хэтэрсэн, цэцэрлэг 280 хүүхдийн багтаамжтай боловч 380 орчим хүүхэд хамрагдаж байгаагаас дүгнэхэд тус суманд шинээр сургууль, цэцэрлэг барьж ашиглалтад оруулах хэрэгцээ шаардлага үүссэн байна.

2. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.15 дахь заалтад “харилцаа холбоо, цахилгаан, дулаан түгээх сүлжээ, цэвэр ус, бохир усны шугам болон хаягдал ус зайлуулах байгууламж, үерийн далан, суваг тэдгээрт хамааралтай барилга байгууламжийн төлөвлөлт, ашиглалт, хяналт” гэж аймгийн чиг үүргийг хуульчилсан. Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумаас Бор-Өндөр сум хүртэл 49.8 км хатуу хучилттай авто зам 2022 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн боловч өнгөрсөн онуудад болсон үерийн улсаас хэд хэдэн газар сэтэрч, гүүрэн байгууламж эвдэрч үүнээс улбаалан зам, тээврийн осол гарах эрсдэл бий болсон байна. Авто замын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэгт “Шинээр барьж байгуулсан авто зам, замын байгууламжийн чанарын баталгаат хугацаа нь гүйцэтгэгч болон техник, технологийн хяналт тавьсан хуулийн этгээдэд тус бүр гурван жил байна” гэж заасан тул уг гүүрэн байгууламжийн ажлыг гүйцэтгэсэн аж ахуй нэгжээр засварын ажлыг гүйцэтгүүлэх нь зүйтэй байна.

3. Бор-Өндөр сум нь 144 м.кв газар нутагтай бөгөөд үүнээс ихэнхи газар нь уурхайн эдэлбэр газарт хамаарч, малчид бэлчээрийн хомсдолд өртөх, иргэд Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан газар өмчлөх эрхээ эдэлж чадахгүй байх нөхцөл үүсэж байна. Тухайлбал тус сумын иргэдээс 2024 онд 36 иргэн газар өмчлөх хүсэлт ирүүлсэн боловч шийдвэрлэгдээгүй байна.

4. Авто тээврийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.4 дэх заалтад “нийтийн тээвэр, ачаа, шуудан тээвэрлэлтийг тухайн нутаг дэвсгэрт зохицуулах, зохион байгуулах” гэж аймгийн Засаг даргын бүрэн эрхийг хуульчилсан. Тус сумаас Улаанбаатар, Чингис хот хүртэл нийтийн тээврийн үйлчилгээ байхгүйгээс шалтгаалан иргэд хувийн машинаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Энэхүү үйлчилгээ нь хяналтгүй явагдаж байгаагаас шалтгаалан зам тээврийн осол гарах, хурд хэтрүүлэх зэрэг зохисгүй үйлдэл гарч байна.

5. Бор-Өндөр сумын Сум дундын Цагдаагийн хэлтэс нь Хэнтий аймгийн Баянхутаг, Баянмөнх, Дархан, Галшар, Бор-Өндөр сумдыг хариуцан ажиллаж байна. Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт “Өөрийн үйлдлийг удирдан хянах чадваргүй болтлоо согтсоны улмаас хаана байгаагаа болон очих газраа мэдэхгүй болсон, гудамж талбай, олон нийтийн газар ухаангүй унасан, энэ байдлаас болж өөрөө осол гэмтэл, гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж болзошгүй болсныг үндэслэл болгон цагдаагийн алба хаагч тухайн этгээдийг хамгаалах, тусламж үзүүлэх зорилгоор эрүүлжүүлэх байранд хүлээлгэн өгнө” гэж хуульчилсан. Тус цагдаагийн хэлтсийн албан хаагчидтай хийсэн уулзалтаар эрүүлжүүлэх, саатуулах байргүйгээс гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлагын үеэр согтууруулах ундаа хэрэглэсэн иргэдийг тусгаарлах шаардлагатай үед саатуулах боломжгүй, хүндрэлтэй байдал үүсдэг тухай дурдаж байсан бөгөөд Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 6 цаг хүртэл саатуулахаас өөр арга хэмжээ авах боломжгүй нөхцөл байдалтай байна. Үүнээс шалтгаалан хүний эрхийн зөрчил гарах нөхцөл бүрдсэн байгаад анхаарал хандуулж, тус суманд эрүүлжүүлэх, саатуулах байр бий болгох арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон Комиссын гишүүний дараах Зөвлөмжийг Танд хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тус суманд шинээр сургууль, цэцэрлэг барих хөрөнгө оруулалтыг аймгийн төсөвт төлөвлөж, шийдвэрлэх;

2. Сумдын төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, нөхөн хангалт хийх бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлэх;

3. Дэд бүтцийн байгууламжийн ашиглалтын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, орон нутгийн чанартай авто замын урсгал болон ээлжит засварыг тухай бүр хийх санхүүжилтийг аймгийн болон сумын төсөвт тогтмол суулгах, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумаас Бор-Өндөр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын гүүрэн байгууламжийн засварыг Авто замын тухай хуульд заасныг дагуу гүйцэтгэгч аж ахуй нэгжээр даруй хийлгэх;

4. Уул, уурхайгаас үүдэлтэй бэлчээрийн доройтол үүсэж иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх хөндөгдөж буй асуудал болон иргэдийн газар өмчлөх хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон тус сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах асуудлыг судалж, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсгийг баримтлан Засгийн газраар уламжлуулан шийдвэрлэх;

5. Тус сумаас Улаанбаатар болон Чингис хот хүртэлх нийтийн тээврийн үйлчилгээ бий болгох боломжийг судлан шийдвэрлэх;

6. Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэгт “Аймаг, нийслэлийн эрүүлжүүлэх байрны орон тоо, үйл ажиллагааны бүтэц, зохион байгуулалтыг цагдаагийн төв байгууллагын дарга батлах бөгөөд хүн амын нягтрал, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн байдлыг харгалзан сум, дүүрэгт эрүүлжүүлэх байрыг байгуулж болно” гэж заасан тул Сум дундын Цагдаагийн хэлтсийг Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны төсвийн асуудлыг шийдвэрлэх;

7. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлд аймгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг татан оролцуулах, ялангуяа алслагдсан сумдад мэдээлэл түгээх чиглэлээр Сумдын Засаг даргын Тамгын газрууд, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах;

8. Комиссын 2024 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/1378 дугаар албан бичгээр Хэнтий аймгийн Засаг даргад хүргүүлсэн “Хэнтий аймаг дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний нөхцөл байдлын талаарх тойм мэдээлэл”-д тулгуурлан хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Иймд Комиссын гишүүний зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Засаг дарга Г.Адъяабилэгтэд.

ДАРГА Д.СҮНЖИД